

1512076-11.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2137202/2022 - 59º D.P. JARDIM DOS IPES, 25085057 - 59º

D.P. JARDIM DOS IPES, 2137202 - 59º D.P. JARDIM DOS IPES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANÍSIO NICOLAU ALVES

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1512076-11.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512076-11.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2137202/2022 - 59º D.P. JARDIM DOS IPES, 25085057 - 59º

D.P. JARDIM DOS IPES, 2137202 - 59º D.P. JARDIM DOS IPES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANÍSIO NICOLAU ALVES

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

VISTOS.

ANÍSIO NICOLAU ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 19 de maio de 2022, por volta das

17h15min, na Rua Luiza Rosa Paz Landim nº 141, casa A, Vila Curuca, nesta da Capital, tinha em depósito, com a finalidade de posterior entrega, venda e fornecimento para consumo de terceiros, 560 microtubos de cocaína (199,6g), 22 saches plásticos de cocaína (8,7g), 9 pedras de "crack" (2,3g) e 01 pote de plástico contendo "Cannabis sativa L", vulgarmente conhecida como "maconha" (263,4g), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, Policiais Civis realizavam diligência na "Operação Sufoco" e foram averiguar denúncia anônima sobre a existência de grande quantidade de drogas guardadas já prontas para a venda. Chegando ao local indicado, uma moradia coletiva, os policiais tiveram a entrada fraqueada por uma moradora.

Na terceira casa, que estava com a porta entreaberta, avistaram uma mesa com microtubos variados. Ao entrarem, os policiais encontraram o denunciado e o detiveram.

Foram encontradas diversas porções de entorpecentes, 560 microtubos de cocaína, 22 saches plásticos de cocaína, 9 pedras de crack e 01 pote de plástico contendo maconha.

Informalmente, o denunciado disse aos policiais que recebia a quantia de R\$ 800,00 (oitocentos reais), por mês, para armazenar e abastecer a boca de fumo da pista de skate.

O réu foi preso em flagrante, sendo decretada sua prisão preventiva em decisão de fls. 65/69.

Pela celeridade processual, o rito foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida em 08 de junho de 2022 (fls. 105/107).

O réu foi citado (fls. 132), apresentou resposta à acusação (fls. 135/136) e houve ratificação do recebimento da denúncia.

Durante a instrução processual, foram ouvidas testemunhas comuns, após o réu foi interrogado (mídias digitais).

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de memoriais, o representante do Ministério Público, após a análise das provas produzidas, postulou a procedência da ação para condenar o réu nos termos da denúncia (fls. 163/171).

O Dr. Defensor Público, por seu turno, argumentou com fragilidade do conjunto probatório, a inviolabilidade do domicílio e a contradição dos depoimentos das testemunhas policiais, pelo que postulou a absolvição do acusado. Subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal, o aumento mínimo pela reincidência, a aplicação do redutor especial, a fixação de regime aberto e o direito de recorrer em liberdade (fls. 175/179).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é improcedente.

Embora a materialidade delitiva esteja comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 30 e pelos laudos periciais de fls. 45/48 (constatação) e fls. 110/113 (definitivo), fato é que a autoria do delito restou duvidosa.

Em Juízo, o acusado negou a prática do delito. Disse que é viciado em cocaína, maconha e crack. Os policiais civis já o viram "sair da lojinha", ponto de tráfico, que fica a 300 metros de sua casa. Os traficantes disseram que os policiais civis "vêm caçar dinheiro, não prender". Estava em sua casa quando eles a invadiram. Eles disseram que tinham uma denúncia que ele fazia parte da "quadrilha do Pix". Não estava com drogas, eles pediram R\$20.000,00 para não o mandarem para a cadeia. Eles voltaram com duas sacolas com drogas, disseram que era dele. Não tinha dinheiro nem para comer, muito menos para dar para eles. Não falou com delegado de polícia. Não conhecia os policiais antes, apenas de vista, passando, os via prendendo as pessoas também. Que saiba ninguém deixou os policiais entrarem. Não tem porta em sua casa. Já o Policial Civil Darcio Augusto Silva Sauchen, reconhecendo o réu em audiência, afirmou que estavam combatendo o tráfico no local e chegaram informações de que o acusado guardaria em sua casa as drogas para abastecimento da "loja". Uma moradora facultou a entrada e encontraram as drogas e o acusado na casa. Não o conhecia antes dos fatos. A casa dele fica na rua de uma "loja" que estavam combatendo, mas

ele disse que era da “loja da pista de skate”. Ele confessou informalmente a traficância. A “operação Sufoco” veio da chefia. Houve uma denúncia anônima foi para ele e seu parceiro, alguns dias antes da abordagem. Não houve tempo de pedir mandado de busca. Foi uma moradora que autorizou a entrada. Era uma moradia coletiva. A droga estava na casa dele, e ele assumiu a propriedade. É um corredor com residências, a dele era a terceira. A porta da casa dele estava entreaberta e já viram as drogas, que estavam em cima de um balcão, não escondidas.

Suas palavras foram ratificadas pelas de seu parceiro, o Policial Civil Thiago Gonçalves de Oliveira, o qual acrescentou que não tiveram tempo de acionar o Delegado para pedir um mandado de busca e apreensão.

Como é cediço, a casa é asilo inviolável, salvo casos de flagrante delito, desastre, socorro ou determinação judicial (art. 5º, XI, da CF).

Entretanto, consoante já decidiu o C. STF, “A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida (...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de (...) nulidade dos atos praticados” (STF, RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

No presente caso, porém, os policiais afirmaram que receberam “uma denúncia anônima” “alguns dias antes da abordagem” e que “uma moradora facultou a entrada” na “moradia coletiva”, o que não é suficiente para justificar a suspeita de situação de flagrância, tampouco o ingresso forçado na residência do réu; o qual, por sua vez, negou a traficância e afirmou que os policiais invadiram sua casa, a qual não tem porta.

Com efeito, a despeito da apreensão de quantidade grande e diversa de entorpecentes, fato é que não há nos autos elementos que corroborem as declarações das testemunhas policiais – a denúncia anônima e a ação policial –, nas quais está pautada a acusação, não sendo possível afirmar com a certeza necessária para uma condenação criminal que o acusado tenha praticado o delito que lhe foi imputado na denúncia.

Desta forma, deve ser observado o princípio do in dubio pro reo, absolvendo-se o réu da imputação que lhe foi feita na inicial acusatória, ante a fragilidade do conjunto probatório produzido contra ele.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu ANÍSIO NICOLAU ALVES, qualificado nos autos, por falta de provas suficientes para a condenação.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Autorizo a destruição da droga apreendida, se ainda não foi feito. Providencie-se o necessário.

Transitada esta em julgado, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo

P. R. I. C.

São Paulo, 23 de agosto de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA